



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Ro1 N°1.797-2025

Santiago, seis de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 1.031, reclama el Partido Frente Amplio, por su Administrador General Electoral don Manuel Ignacio Inostroza Recabarren, contra la Resolución N°G15807, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta general de ingresos y gastos electorales del partido por sus candidaturas a consejero regional en las elecciones de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, mantuvo las observaciones N°1, 12, 16, 23, 24, 26, 27 y 33 del oficio de observaciones y ordenó devolver un excedente de \$11.298.359. Pide que se tenga por aprobada la cuenta. El Servicio Electoral, a foja 1.052 (TCE), solicita el rechazo de la reclamación;

2°) Que, la observación N°1 recae en una diferencia entre los ingresos y los gastos efectivos declarados, que el Servicio Electoral fijó finalmente en \$792.200 (fojas 202 y 1.016). El partido no explica la diferencia ni acredita su devolución, de modo que se trata de un excedente que debe devolverse conforme al artículo 12 de la Ley N°19.884, y la observación se mantiene;

3°) Que, las observaciones N°12 y N°16 recaen en las boletas de honorarios N°9 y N°11 de doña Mariana Estay Lobos, de veintiséis de septiembre y veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro, por \$600.000 y \$900.000, por apoyo administrativo y logístico a la campaña (fojas 319, 318 y 320 a 327). Son pagos a una persona que presta servicios a la candidatura, de la letra d) del artículo 2 de la Ley N°19.884, que en conjunto superan las treinta unidades de fomento por proveedor único, de manera que debían informarse antes del día de la elección conforme al artículo 44 bis, lo que no se hizo. La reclamación sostiene que la segunda boleta corresponde a un servicio distinto, prestado después de la elección para la rendición de las cuentas, pero la boleta es anterior a la elección y su informe de actividades describe la misma logística de campaña entre el diez y el veintitrés de octubre; y, de haberse prestado el servicio después de la elección, tampoco sería gasto de campaña conforme al





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.797-2025

artículo 3 de la misma ley. La omisión del informe produce el rechazo del gasto por mandato del artículo 47, inciso quinto, de modo que ambas observaciones se mantienen;

4°) Que, las observaciones N°23 y N°24 recaen en las facturas N°97771 y N°97963 de Bío Bío Comunicaciones S.A., de dieciocho y veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, por frases radiales emitidas entre el dieciséis y el veinticuatro de octubre de ese año (fojas 113 y 110), declaradas en esta cuenta por \$3.483.297 y \$1.013.675, en total \$4.496.972 (fojas 12 y 13). El Servicio Electoral las mantuvo porque la empresa fue condenada por prácticas antisindicales dentro de los dos años anteriores a la elección, lo que el artículo 15, inciso tercero, de la Ley N°19.884 prohíbe a los partidos. Sin embargo, este Tribunal ha resuelto, en las sentencias de veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis dictadas en las causas Roles N°1.696, 1.782, 1.796 y 1.801-2025, sobre el mismo proveedor y el mismo reparo, que el gasto debe aceptarse cuando el partido contrató con una radioemisora que figuraba inscrita, con tarifario aprobado, en el Sistema de Informe Tarifario del propio Servicio Electoral desde el veintinueve de junio de dos mil veinticuatro, con anterioridad a la contratación, circunstancia que configura una justa causa de error excusable y da cuenta de la buena fe del partido, sin que el Servicio la controvierta (Rol N°1.696-2025, considerandos 8° y 9°: «la colectividad ha incurrido en una justa causa de error excusable al contratar con la proveedora Bío Bío Comunicaciones S.A., toda vez que dicho medio de comunicación aparecía como un medio de comunicación inscrito y con su tarifario aprobado en el Sistema de Informe Tarifario del propio Servicio Electoral al momento de la prestación de los servicios»). En la especie concurren esas mismas circunstancias: las facturas son de dieciocho y veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, esto es, posteriores a la inscripción del tarifario (fojas 110 y 113), y el partido invocó precisamente ese tarifario y su buena fe tanto al responder el oficio (fojas 619 a 636) como al reclamar (fojas 1035 a 1038). Las observaciones, en consecuencia, se levantan, en el entendido de que el gasto que se acepta es el declarado en





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Ro1 N°1.797-2025

esta cuenta, \$4.496.972, y no la suma de \$7.980.269 que menciona el considerando 8 de la resolución;

5°) Que, las observaciones N°26 y N°27 recaen en las boletas de honorarios N°17 y N°18 de don Daniel Bornscheuer Álvarez, de seis de octubre de dos mil veinticuatro, por \$2.521.740 y \$1.913.045, por la distribución de material de campaña a las regiones del norte y del sur del país (fojas 663 y 664), declaradas como transporte de implementos de propaganda (fojas 10 y 12). La resolución las mantuvo únicamente porque el gasto no se incluyó en el informe del artículo 44 bis. Sin embargo, esa norma exige el informe previo sólo respecto de los gastos de las letras c) y d) del artículo 2, y el transporte de implementos de propaganda es un gasto que la letra e) del mismo artículo contempla de manera específica, de modo que el artículo 44 bis no lo comprende y no correspondía exigir a su respecto el informe previo ni rechazarlo por no haberse presentado. El informe de actividades pedido en la observación N°26 se acompañó, con la ruta, las fechas y los lugares de entrega (fojas 665 a 668), y el valor del servicio no fue objetado; por lo que ambas observaciones se levantan;

6°) Que, la observación N°33 recae en una transferencia de \$74.402 que el propio partido reconoce como hecha por error y que se allana a devolver (fojas 247 y 1.035). Atendida su baja significación, la observación se levanta; y

7°) Que, levantadas las observaciones N°23, N°24, N°26, N°27 y N°33, los gastos rechazados ascienden a \$1.500.000, el 0,4% de los declarados, de modo que la cuenta sigue aprobada con observaciones, y el excedente que debe devolverse conforme al artículo 12 de la Ley N°19.884 se reduce en \$9.006.159, quedando en \$2.292.200: \$10.000 a don Álvaro Navarrete, \$25.000 a don Félix Aliaga y \$2.257.200 al Fisco.

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación** deducida a foja 1.031 por el Partido Frente Amplio contra la Resolución N°G15807, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, sólo en cuanto se levantan las observaciones N°23, N°24, N°26, N°27 y N°33 y se reduce la devolución ordenada a \$2.292.200, de los cuales \$10.000





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.797-2025

corresponden a don Álvaro Navarrete, \$25.000 a don Félix Aliaga y \$2.257.200 al Fisco; y se la rechaza en lo demás, manteniéndose las observaciones N°1, 12 y 16.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.797-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 06/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 06/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 06/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 06/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1797-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 06 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/10/2026



0A7E69FF-E78D-401B-8E77-E8B73C3D8942

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.